



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

BUONO MASSIMO, Presidente

AVOLIO ARTURO, Relatore

PELLEGRINO GIOVANNI, Giudice

in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7271/2024 depositato il 08/11/2024

proposto da

Veleggiando Lr Mancino F. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA

elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1612/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 12/04/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P804744 IRES-ALTRO 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P804744 IVA-ALTRO 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P804744 IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1049/2025 depositato il 18/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: cessata materia;

Resistente/Appellato: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso d'appello l'Associazione_1 aps ha impugnato la sentenza n. 1612/2024 con cui la CGTPG di Salerno aveva accolto parzialmente il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale la convenuta aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di IVA, IRES, IRAP 2016.

Con controdeduzioni del 27.12.2024 la convenuta si opponeva.

Con istanza del 17.2.2025 l'appellata rappresentava l'avvenuta conciliazione della lite producendo il relativo verbale e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Alla odierna udienza del 17.2.2025 la controversia è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La circostanza, non contestata dal contribuente, della conciliazione della lite, con contestuale istanza, in corso di giudizio, anch'essa non contestata, di cessazione della materia del contendere, integra una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della causa.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Tanto premesso la Commissione Tributaria Regionale – Sezione Distaccata di Salerno, definitivamente pronunciando, così decide e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.